



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

Sumilla: *“Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto, aun cuando se cuenta con una declaración por parte del presunto emisor según la cual el documento cuestionado “is a counterfeit” (es falsificado), lo cierto es que también obran en el expediente administrativo dos (2) declaraciones, una anterior y otra posterior, indicando que el mismo “is no longer valid” (ya no es válido) y “has been cancelled” (fue cancelado), lo cual permite deducir, razonablemente, que este efectivamente fue emitido y se encontró vigente hasta determinada fecha”.*

Lima, 18 de mayo de 2026

VISTO en sesión del 18 de mayo de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el **Expediente N° 360/2023.TCE**, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. – ASCMEDIC S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, en su cotización, documentación falsa o adulterada, en el marco del ítem 6 de la Contratación Directa N° 008-2020-PERÚ COMPRAS/CE, efectuada por la Central de Compras Públicas – Perú Compras, para la *“Adquisición de insumos para medios de transporte viral para diagnóstico de COVID 19”*; y, atendiendo a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1. Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 19 de mayo de 2020, la Central de Compras Públicas – Perú Compras, en adelante **la Entidad**, efectuó la Contratación Directa N° 008-2020-PERÚ COMPRAS/CE, por relación de ítems, para la *“Adquisición de insumos para medios de transporte viral para diagnóstico de COVID 19”*, con un valor estimado de S/ 801,576.21 (ochocientos un mil quinientos setenta y seis con 21/100 soles), en lo sucesivo **la contratación directa**.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

Dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el **TUO de la Ley N° 30225**, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo **el Reglamento**.

Cabe precisar que el ítem 6 del requerimiento de la contratación directa tuvo por objeto la adquisición de *"Hiposo de Dacron estéril nasal con mango de plástico x100"*, por el monto de S/ 359,866.00 (trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis con 00/100 soles), en adelante **el ítem N° 6**.

De acuerdo al respectivo cronograma, el 19 de mayo de 2020 se llevó a cabo, vía correo electrónico institucional, la presentación de ofertas; y, en la misma fecha, se realizó, a través del mismo medio, el otorgamiento por distribución de la buena pro del ítem N° 6 a favor de, entre otros proveedores, la empresa ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. – ASCMEDIC S.A.C., por el monto ofertado de S/ 2,660.00 (dos mil seiscientos sesenta con 00/100 soles), en adelante **el Adjudicatario**.

2. Mediante Oficio N° 000065-2023-PERÚ COMPRA-OA¹ y Formulario de *"Solicitud de Aplicación de Sanción – Entidad/Tercero"*², ambos del 24 de enero de 2023, presentados en la misma fecha ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante **el Tribunal**, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en la infracción establecida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, en el marco del ítem N° 6 de la contratación directa.

En ese contexto, adjuntó, entre otros, el Informe N° 000014-2023-PERÚ COMPRAS-OAJ³ del 17 de enero de 2023, a través del cual comunicó lo siguiente:

- El 26 de marzo de 2020, el Adjudicatario remitió su cotización a través de correo electrónico, en atención a la invitación a cotizar la adquisición de insumos en el marco de la contratación directa; en consecuencia, el 1 de abril de 2020, la Oficina de Administración emitió la Orden de Compra N° 0000042, por el monto de S/ 2,660.00 (dos mil seiscientos sesenta con 00/100 soles), la cual fue notificada el 2 del mismo mes y año.

¹ Véase folio 3 del expediente administrativo en formato PDF.

² Véase folios 4 a 5 del expediente administrativo en formato PDF.

³ Véase folios 6 a 10 del expediente administrativo en formato PDF.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

Cabe precisar que, mediante Resolución Jefatural N° 050-2020-PERÚ COMPRAS del 18 de mayo de 2020, se aprobó, en vía de regularización, la contratación directa, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225 (“Emergencia Sanitaria”).

Por tanto, el 19 de mayo se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 6 de la contratación directa a favor del Adjudicatario. Asimismo, el 21 de mayo de 2020, para formalizar la contratación, se suscribió el Contrato N° 042-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA.

- Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la cotización presentada por el Adjudicatario, se solicitó a la empresa TUV-SUD para que confirme la veracidad del documento ISO 13485:2016 Certificado N° Q6170889326009. En respuesta, mediante comunicación electrónica del 22 de diciembre de 2022, la referida empresa indicó que dicho documento no sería válido. Asimismo, mediante comunicación electrónica del 2 de enero de 2023, confirmó que el documento es falso.
 - Por tanto, se advierten indicios de que el Adjudicatario habría presentado documentación falsa como parte de su cotización ante la Entidad.
3. Con Decreto⁴ del 29 de enero de 2025, se dispuso **iniciar** procedimiento administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, en su cotización, documentación falsa o adulterada, en el marco de la contratación directa; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225.

Supuesta documentación falsa o adulterada:

- i) **ISO 13485:2016 CERTIFICATE N° Q6 17 08 89326 009 del 08.12.2017⁵**, supuestamente emitido por la empresa TUV SUD, a favor del Adjudicatario, para la prestación del servicio de vigilancia privada.

⁴ Véase folios 67 a 72 del expediente administrativo en formato PDF.

⁵ Véase folios 64 a 66 del expediente administrativo en formato PDF.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

En ese sentido, se dispuso notificar al Adjudicatario para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

4. A través del Escrito N° 01⁶ del 11 de febrero de 2026, presentado el 13 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario presentó descargos a las imputaciones efectuadas en su contra, señalando lo siguiente:

- En primer lugar, manifiesta que el documento cuestionado estuvo vigente hasta el 24 de junio de 2020, mientras que la respuesta brindada por la empresa TUV SUD es del 2 de enero de 2023. Por tanto, existiría una duda razonable sobre si el documento sería falso.
- En segundo lugar, señala que la consulta efectuada por la Entidad resulta ambigua y tendenciosa, toda vez que no ha solicitado a la empresa TUV SUD que confirme si el documento cuestionado se encontraba o no vigente al momento de ser presentado ante su representada. En consecuencia, la respuesta remitida es imprecisa, sin señalar de manera clara y contundente que parte del documento sería falso.

Asimismo, cabe precisar que la respuesta de la empresa TUV SUD se encuentra íntegramente en idioma extranjero, lo cual impide de alguna manera entender el sentido de lo escrito.

Sin perjuicio de lo expuesto, remite copia y traducción legalizada del correo electrónico del 4 de febrero de 2026, remitido por la empresa TUV SUD, a través del cual comunicó que el documento cuestionado “fue cancelado el 24 de junio de 2020”, sin señalar que el mismo fuera falsificado.

- En tercer lugar, señala que debe tenerse en cuenta la buena fe y confianza en la documentación proporcionada por el fabricante, así como los principios de *in dubio pro administrado* y razonabilidad, y la ausencia de dolo o intención de engañar a la Entidad.
- Finalmente, solicita el uso de la palabra.

⁶ Véase folios 75 a 85 del expediente administrativo en formato PDF.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

5. Mediante Decreto⁷ del 17 de febrero de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario ante el procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos; asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de audiencia oral efectuada por el administrado. Finalmente, se dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, realizándose el pase a vocal el 18 de febrero de 2026.
6. Con Decreto⁸ del 27 de marzo de 2026, se dispuso programar audiencia para el 13 de abril del mismo año, la cual se realizará de manera remota a través de la plataforma *Google Meet*.
7. El 13 de abril de 2026 se llevó a cabo la audiencia programada con la participación de los representantes del Adjudicatario y la inasistencia de la Entidad.
8. Mediante Decreto del 15 de mayo de 2026, a fin de que la Segunda Sala del Tribunal recabe mayores elementos en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Adjudicatario, se requirió a la empresa TUV SUD PRODUCT SERVICE GMBH para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con confirmar, de manera clara y expresa, si su representada emitió y/o suscribió el documento cuestionado, debiendo manifestar, de manera textual, si el mismo fue emitido y perdió vigencia en algún momento, o si, por el contrario, se trata de un documento falsificado o adulterado, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

II. FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la responsabilidad del Adjudicatario por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la contratación directa; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, norma vigente al momento de los hechos.

Sobre la normativa aplicable y el principio de retroactividad benigna

2. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de

⁷ Véase folio 97 del expediente administrativo en formato PDF.

⁸ Véase folios 98 a 99 del expediente administrativo en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante **el TUO de la LPAG**, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta infractora, **salvo que las posteriores le sean más favorables**.

3. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.
4. En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, norma vigente al momento de ocurridos los hechos cuestionados, actualmente se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante **Ley N° 32069** y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el **Reglamento vigente**; siendo así, corresponde verificar si la aplicación de la referida normativa resulta más beneficiosa a los integrantes del Consorcio, atendiendo al principio de retroactividad benigna.
5. En ese sentido, respecto a la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad, la misma se encuentra tipificada en el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, en los mismos términos del tipo infractor establecido en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, sin que se advierta modificación en sentido alguno.

Asimismo, en el caso de la infracción materia de análisis, el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069 establece que se podrá imponer una sanción por debajo del mínimo previsto, siempre que se demuestre: i) que la documentación falsa o adulterada haya sido entregada por un tercero distinto al agente infractor; ii) que este actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la misma; y, iii) que hubiera iniciado las acciones legales necesarias para determinar la responsabilidad originaria; por tanto, en el caso concreto, corresponderá verificar

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

si se han acreditado los requisitos establecidos.

6. Por otra parte, en cuanto a la sanción a imponer, se ha verificado que la Ley N° 32069 establece que, respecto a la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada, la norma vigente establece que la sanción de inhabilitación no podrá ser menor de veinticuatro (24) meses ni mayor a sesenta (60) meses, mientras la norma anterior consideraba una inhabilitación no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

Por tanto, la normativa vigente resulta más favorable para el Adjudicatario, por lo que, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde aplicar lo previsto en la Ley N° 32069 respecto a la imposición de sanción por la infracción imputada, incluyendo con ello los criterios de graduación establecidos en el artículo 366 del Reglamento vigente.

Naturaleza de la infracción.

7. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras).
8. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa.

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

9. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que el documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras).

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otros.

10. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

Es decir, basta con verificar la presentación del documento cuestionado para que se configure la responsabilidad del agente, siendo irrelevante para estos efectos identificar a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones públicas por el proveedor, participante, postor, contratista, subcontratista y/o profesional que se desempeña como residente o supervisor de obra que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante o tercero; consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte la falsedad o adulteración de la documentación presentada.

11. En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; y, un documento adulterado será aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su contenido.
12. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las declaraciones

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción

13. En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en el siguiente documento:

ISO 13485:2016 CERTIFICATE N° Q6 17 08 89326 009 del 08.12.2017, supuestamente emitido por la empresa TUV SUD, a favor del Adjudicatario, para la prestación del servicio de vigilancia privada.

14. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: **i)** la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, **ii)** la falsedad o adulteración del mismo.
15. Sobre el particular, respecto a la presentación efectiva del documento cuestionado, obra en el expediente administrativo copia del correo electrónico del 26 de marzo de 2020, remitido por el Adjudicatario, a través del cual respondió la solicitud de cotización de la Entidad, adjuntando, entre otros, el certificado ISO 13485:2016 N° Q6 17 08 89326 009 del 8 de diciembre de 2017; con ello, se ha acreditado la presentación efectiva de la documentación ante la Entidad, la cual tuvo lugar el **26 de marzo de 2020**. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo es falso o adulterado.

Sobre la falsedad o adulteración del documento cuestionado



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

16. Sobre el particular, como se ha detallado en los antecedentes, se ha cuestionado la veracidad y/o autenticidad del siguiente documento:

000406
~~000427~~

CERTIFICATE
No. Q6 17 08 89326 009

Holder of Certificate: **Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**
2-818 Zhongtian MCC, Tongpu Rd
310012 Hangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
2-818 Zhongtian MCC, Tongpu Rd, 310012
Hangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Production and Distribution of Medical Device**
(For detail information see attachment)

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system (excluding subclause 7.3), which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: SH1780804

Valid from: 2018-01-13
Valid until: 2021-01-12

Date: 2017-12-08
Signature: I. Punnit
Name: Stefan Preiß

Page 1 of 3

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierungsstelle - Ridlerstraße 66 - 80339 München - Germany

DAKKS
Deutsche
Akreditationsstelle
01294-13321-04-00

TÜV[®]

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

DAKKS CERT / 10.13



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

Attachment for Certificate No Q6 17 08 89326 009

Supplement 001 dated 2017-12-08



Product Service

For the product(s)/product category (ies):

Production and Distribution of
Disposable Blood Collection Tubes,
Disposable Blood Collection Needles,
A.V.Fistula Needles, Disposable Syringes,
Safety Syringes with Retractable Needles,
Auto Disable Syringes, Disposable Infusion Sets,
Disposable Blood Transfusion Sets,
Scalp Vein Sets, Disposable Hypodermic Needles,
Disposable Dental Needles, Disposable IV Catheters,
Disposable Insulin Syringes,
Insulin Pen Needle, Heparin Caps,
Three-way Stopcocks (with Extension Tube),
Blood Lancet, Sterile Surgical Blade,
Disposable Scalpel with Plastic Handle,
Tracheostomy Tubes for Single Use,
Foley Catheter (Latex), Endotracheal Tubes,
Suction Connecting Tube (with and without Yankauer Handle),
Oxygen Masks, Nebulizer Masks,
Nebulizers, Venturi Masks, Nasal Oxygen Cannula,
Laryngeal Mask Airway, Silicone Urethral Catheter,
Guedel/Oropharyngeal Airway, Sterile Nelaton Catheter,
Sterile Suction Catheter, Sterile Rectal Tube,
Sterile Urine Drainage Bag, Drainage Tube,
Sterile Feeding Tubes, Disposable Stomach Tubes,
Disposable Umbilical Cord Clamps, Disposable I.D. Bracelets,
Disposable Mucus Extractors, Disposable Gynecologic Samplers,
Disposable Gynecological Sets, Sterile Vaginal Speculum,
Disposable Dressing Kits, Sterile Latex Examination Gloves,
Sterile Latex Surgical Gloves, Gauze Swab (Sponges),
Gauze Bandages, Lap Sponges, Non-woven Sponges (with X-ray),
Sterile Paraffin Gauze Dressing, Gauze Balls,

Page 2 of 3

Deutscher Text 1/10.13



TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Riederstraße 65 · 80939 München · Germany

TÜV®



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

000405

~~000420~~



Product Service

Attachment for Certificate No Q6 17 08 89326 009

Supplement 001 dated 2017-12-08

Absorbent Gauze (Gauze in Roll, Gauze in Zigzag, Cutted Gauze),
Absorbent Cotton Rolls, Absorbent Cotton Balls,
Absorbent Zig-zag Cotton, Eye Pad,
Alcohol Swabs / Pads, First Aid Kits,
Bandages, Elastic Bandages, Crepe Cotton Bandages,
Fast Dressing Bandages (1st Aid Bandages),
Plaster of Paris Bandages, Cast Paddings,
Sterile Wound Plasters, Sterile Wound Dressing,
Zinc Oxide Adhesive Plaster,
Surgical Tapes (Non-woven, PE, Silk, Fabric),
Sports Tape (Include Kinesiology Tape, Rigid Tape and Fix Tape),
Surgical Gowns, Face Masks, Shoe Covers,
Underpads, Surgical Towels, Surgical Drapes,
Isolation Gowns, Protective Clothings,
Non-woven caps, Medical Bed Sheets,
Cotton Swab (Cotton Tipped Applicators),
Tongue Depressor, Digital Thermometers, Infra-red Ear Thermometers,
Digital Blood Pressure Monitors (Digital Sphygmo-manometers),
Aneroid Sphygmomanometers, Stethoscopes, Infra-red Ear Thermometers,
Microscope Slides, Cover Glass, Specimen Container (for Sputum, Urine and Stool),
Pipette Tips, Petri Dishes, Test Tubes, Centrifuge Tubes, Cryogenic Vials,
Sample Cups, Freezing Tubes, Cuvettes, Transfer Pipettes, Embedding Cassette,
Inoculation Loops, Cell Spreader, Culture Plates, PCR Tubes, PCR Plates,
Micro Pipettes, Tube Stoppers, Plastic Racks, Slide Mailer, Slide Folders,
Storage Boxes, Staining Racks, Sharps Containers, Needle Holder,
Biohazard Bag, Cervical Brush, Beaker, Washing Bottles,
Measuring Cups, Cell Culture Flask, Serological Pipettes,
Sampling Bag, Pipette Racks, Reagent Bottles

Munich, MHS-CRT, 2017-12-08

L. Pannat

Page 3 of 3

DNV-CE 5122 / 10-10

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierungsstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

DAKKS
Deutsche
Abmessungsstelle
D-DA-11371-01-00

TÜV



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

17. Sobre tal documento, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la cotización presentada por el Adjudicatario, la empresa TUV-SUD, presunto emisor del documento cuestionado, para que confirme la veracidad del mismo. En respuesta, a través del correo electrónico del 22 de diciembre de 2022, la referida empresa indicó que dicho documento no sería válido.

Para mayor detalle, se reproduce el documento citado a continuación:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

Von: Jankowski, Anna Lina

Gesendet: Donnerstag, 22. Dezember 2022 10:28

An: adal.cecilio@perucompras.gob.pe

Betreff: AW: PERÚ COMPRAS - 2ND Request for information of the accuracy and veracity // Contratación Directa N° 08-2020-PERUCOMPRAS/CE (ID 2022-420)

Dear Adal,

thank you for your inquiry.

The attached ISO 13485:2016 certificate is no longer valid.
We are still in the process of verifying the certificate and its attachments.

Due to the holidays we will need more time until we can give you a definite answer about the verification.

Thanks in advance.

Kind regards

Anna Lina Jankowski
Regulatory Affairs Specialist

Phone: +49 8951902428

Email: AnnaLina.Jankowski@tuvsud.com
www.tuvsud.com/ps

PS: Um Sie auch in Zukunft über aktuelle Entwicklungen von Richtlinien und Normen auf dem Laufenden zu halten, benötigen wir Ihre Einwilligung. Bitte geben Sie uns Ihr „Ja“ und füllen Sie dieses Online-Formular aus: www.tuvsud.com/ps-einwilligung-datenschutz

To keep you informed of the latest developments in directives, regulations and standards in the future, we need your consent. Please conform with “Yes” and by completing this online form: www.tuvsud.com/de-ps-consent-declaration



TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 München / Munich
Germany

Aufsichtsrat / Supervisory Board:
Holger Lindner (Vorsitzender / Chairman)
Geschäftsführung / Board of Management:
Walter Reithmaier (Sprecher / CEO)
Patrick van Welij

Sitz: München / Registered Office: Munich
Amtsgericht München / Trade Register Munich HRB 85742
USt-IdNr. / VAT ID No. DE129484267
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum
Information pursuant to Section 2(1) DL-InfoV (Germany) at www.tuvsud.com/imprint

Asimismo, mediante comunicación electrónica del 2 de enero de 2023, la empresa TUV-SUD precisó que el documento cuestionado es falso, tal como se muestra en



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

la siguiente imagen:

Adal Cecilio

De: Jankowski, Anna Lina <AnnaLina.Jankowski@tuvsud.com>
Enviado el: lunes, 2 de enero de 2023 05:23
Para: Adal Cecilio
Asunto: AW: PERÚ COMPRAS - 2ND Request for information of the accuracy and veracity // Contratación Directa N° 08-2020-PERUCOMPRAS/CE (ID 2022-420)

Dear Adal,

thank you for your patience.

The ISO 13485:2016 certificate no. Q6 17 08 89326 009 is a counterfeit.
To ensure that we can take the right actions, would you please tell me who exactly supplied these documents to you?

Thanks in advance for your help!

Kind regards

Anna Lina Jankowski
Regulatory Affairs Specialist

Phone: +49 8951902428
Email: AnnaLina.Jankowski@tuvsud.com
www.tuvsud.com/ps

PS: Um Sie auch in Zukunft über aktuelle Entwicklungen von Richtlinien und Normen auf dem Laufenden zu halten, benötigen wir Ihre Einwilligung. Bitte geben Sie uns Ihr „Ja“ und füllen Sie dieses Online-Formular aus: www.tuvsud.com/ps-einwilligung-datenschutz
To keep you informed of the latest developments in directives, regulations and standards in the future, we need your consent. Please conform with “Yes” and by completing this online form: www.tuvsud.com/de-ps-consent-declaration



TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 München / Munich
Germany

Aufsichtsrat / Supervisory Board:
Holger Lindner (Vorsitzender / Chairman)
Geschäftsführung / Board of Management:
Walter Reithmaier (Sprecher / CEO)
Patrick van Welij

Sitz: München / Registered Office: Munich
Amtsgericht München / Trade Register Munich HRB 85742
USt-IdNr. / VAT ID No. DE129484287
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum
Information pursuant to Section 2(1) DL-InfoV (Germany) at www.tuvsud.com/imprint

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

18. Conforme a lo evidenciado, debe recordarse que, para determinar la falsedad o la adulteración de un documento, conforme este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos, se requiere acreditar que éste no haya sido emitido o suscrito por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente emitido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido.

Así, para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, **la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor**.

19. En ese contexto, se tiene que la empresa TUV-SUD, supuesto suscriptor y emisor del documento cuestionado, indicó, en un primer momento, que *“The attached ISO 13485:2016 certificate is no longer valid”* (Es decir: *El certificado ISO 13485:2016 adjunto ya no es válido*). Asimismo, indica que *“We are still in the process of verifying the certificate and its attachments”* (Todavía estamos en proceso de verificar el certificado y sus anexos).

No obstante, en un segundo momento, la empresa TUV-SUD señaló que *“The ISO 13485:2016 certificate no. Q6 17 08 89326 009 is a counterfeit”* (es decir: *“El certificado ISO 13485:2016 n.º Q6 17 08 89326 009 es falsificado”*).

20. Llegado a este punto, cabe precisar que el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones efectuadas en su contra, señalando, principalmente, que existiría una duda razonable sobre la veracidad del documento cuestionado, toda vez que la empresa TUV SUD, mediante correo electrónico del 4 de febrero de 2026, comunicó que el mismo *“fue cancelado el 24 de junio de 2020”*, sin precisar que fuese falsificado o adulterado. Para ello, adjuntó copia y traducción certificada del referido correo, los cuales se reproducen a continuación:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

22

De: **PS-MHS-RAA-MUC-Medical_Devices** <PS-MHS-RAA-MUC-Medical_Devices@tuvsud.com>
Date: mié, 4 feb 2026 a las 4:58
Subject: AW: Website enquiry (Inbound) - Peru - ADVANCE SCIENTIF MEDIC
SAC (2026-085)
To: adv.scientif@gmail.com <adv.scientif@gmail.com>

Dear Lopez Espinoza,

Thank you for your inquiry. The certificate in question Q6 17 08 89326 009 has been cancelled on 2020-06-24. Currently the company Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd., doesn't have any valid certificates issued by TÜV SÜD Product Service GmbH.

Please note that questions regarding validity of certificates/confirmation letters please refer to our certificate explorer:

[Certificate Explorer | TÜV SÜD \(tuvsud.com\)](https://tuvsud.com/certificate-explorer)

If you have further questions, do not hesitate to contact us under medical_devices@tuvsud.com.

Kind regards
Alexander

Freundliche Grüße / Kind regards,
Dipl.-Ing.(FH) Alexander Schapovalov

Regulatory Affairs Specialist
Regulatory Affairs
Phone: +49 89 50084-309
Alexander.Schapovalov@tuvsud.com
tuvsud.com/ps



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Fecha: 12/02/2026 11:07:09 UTC-05:00
ID: 20376744940
<https://tcp.bregno.com/documentos/validar/20954AA-2571-48E1-9661-ABCEBDA785>



Graci Elizabeth Valencia Manrique
Fecha: 12/02/2026 11:06:20 UTC-05:00
ID: IDCPE-42515143



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

GRACE ELIZABETH VALENCIA MANRIQUE
CTP No. 0319
Traductora Colegiada Certificada

21

TCD No. 0049-2026

Página 1 de 1

De: PS-MHS-RAA-MUC-Medical_Devices PS-MHS-RAA-MUC-Medical_Devices@tuvsud.com

Fecha: mié, 4 feb 2026 a las 4:58

Asunto: AW: Consulta en el sitio web (entrante) - Perú - ADVANCE SCIENTIF MEDIC
SAC (2026-085)

Para: adv.scientif@gmail.com adv.scientif@gmail.com

Estimado Sr. López Espinoza:

Gracias por su consulta. El certificado en cuestión Q6 17 08 89326 009 fue cancelado el 24 de junio de 2020. Actualmente, la empresa Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. no cuenta con certificados válidos emitidos por TÜV SÜD Product Service GmbH.

Tenga en cuenta que, para consultas relativas a la validez de certificados o cartas de confirmación, puede remitirse a nuestro explorador de certificados:
Certificate Explorer | TÜV SÜD (tuvsud.com)

Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos a través del correo electrónico:
medical_devices@tuvsud.com

Atentamente,

Alexander
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schapovalov
Especialista en Asuntos Regulatorios
Asuntos Regulatorios
Teléfono: +49 89 50084-309
Alexander.Schapovalov@tuvsud.com
tuvsud.com/ps



COLEGIO DE TRADUCTORES DEL PERÚ
Fecha: 12/02/2026 11:07:09 UTC-05:00
ID: 20376744940
<https://tcp.thalga.com/documento/validar/28968AAA-2571-48E1-9661-AE0CE862A765>



Grace Elizabeth Valencia Manrique
Fecha: 12/02/2026 11:06:20 UTC-05:00
ID: IDCPE-42515143

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

21. Ante ello, este Colegiado, a través del Decreto del 28 de abril de 2026, requirió a la empresa TUV SUD PRODUCT SERVICE GMBH para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con confirmar, de manera clara y expresa, si su representada emitió y/o suscribió el documento cuestionado, debiendo precisar si el mismo fue efectivamente emitido y perdió vigencia en algún momento, o si por el contrario se trata de un documento totalmente falso o adulterado. Asimismo, se requirió para que cumpla con confirmar si emitió los correos electrónicos del 22 de diciembre de 2022, 2 de enero de 2023 y 4 de febrero de 2026, a través de los cuales habría indicado que el documento cuestionado *"is no longer valid"*, *"is a counterfeit"* y *"has been cancelled"*, respectivamente. No obstante, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se ha obtenido respuesta por su parte.

22. Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto, aun cuando se cuenta con una declaración por parte del presunto emisor según la cual el documento cuestionado *"is a counterfeit"* (es falsificado), lo cierto es que también obran en el expediente administrativo dos (2) declaraciones, una anterior y otra posterior, indicando que el mismo *"is no longer valid"* (ya no es válido) y *"has been cancelled"* (fue cancelado), lo cual permite deducir, razonablemente, que este efectivamente fue emitido y se encontró vigente hasta determinada fecha.

Cabe precisar que este Colegiado efectuó la búsqueda del documento cuestionado en el explorador de certificados de la empresa TUV SUD (tuvsud.com), de acuerdo a lo indicado en el correo electrónico del 4 de febrero de 2026; sin embargo, no fue posible ubicar ningún certificado emitido a favor de la empresa HENSO MEDICAL (HANGZHOU) CO. LTD, empresa consignada como *"Holder of Certificate"* (Titular del Certificado). No obstante, dicho aspecto no resulta suficiente para concluir que este es falso, toda vez que, al ser cancelado o perder su vigencia, podría no encontrarse disponible en su plataforma digital.

23. Por lo expuesto, este Colegiado considera que existe una duda razonable sobre la falsedad del documento cuestionado, lo cual, en aplicación del principio *in dubio pro administrado*, impide concluir que el mismo sea falso o adulterado, toda vez que se advierten, por parte del presunto emisor, declaraciones contradictorias o con insuficiente información para generar certeza al respecto.

24. En consecuencia, **este Colegiado concluye que, en el caso concreto, no resulta posible atribuir al Adjudicatario responsabilidad por haber incurrido en la**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

infracción consistente a presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad, prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui, y la intervención de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar **NO HA LUGAR** a la imposición de sanción en contra de la empresa **ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. – ASCMEDIC S.A.C. (con R.U.C. N° 20563641887)**, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, en su cotización, en el marco del ítem 6 de la Contratación Directa N° 008-2020-PERÚ COMPRAS/CE, efectuada por la Central de Compras Públicas – Perú Compras, pa para la “*Adquisición de insumos para medios de transporte viral para diagnóstico de COVID 19*”; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.
2. Disponer el archivamiento definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04954-2026-TCP-S2

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

ss.
Flores Olivera.
Sánchez Caminiti.
Angulo Reátegui.